SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3342895 - SP (2026/0302222-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	IGOR DOS SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
		LEONARDO ARANTES VICENTINI - DEFENSOR PÚBLICO - SP194851
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de agravo (e-STJ, fls. 430/452) contra a decisão de fls. 422/424, que inadmitiu o recurso especial interposto por **IGOR DOS SANTOS FERNANDES**, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, em relação ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 330/342).

Sustenta o agravante que a decisão agravada não pode prevalecer, pois o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade e dele se extrai a exata compreensão da controvérsia, tendo sido impugnados todos os seus fundamentos e prequestionadas as matérias. Aduz que a violação indireta de preceitos constitucionais não obsta o acesso à via especial quando se busca impugnar normas federais delas derivadas, e que o inconformismo prescinde do reexame probatório, por se limitar à aplicação da lei ao caso concreto, invocando a distinção doutrinária entre regime legal e valoração da prova.

No recurso especial inadmitido, aponta violação aos artigos 1º, 59 e 68 do Código Penal e aos artigos 158-A, 158-B, 226, 386 e 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa pela decretação da revelia, declarada pela simples ausência de pessoa no endereço indicado, sem informação de mudança de residência ou prévia busca em sistemas de localização, o que teria suprimido os direitos de presença e de audiência e impõe a renovação dos atos instrutórios.

Pede a absolvição pela nulidade das provas decorrentes do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial mediante exibição de única fotografia, técnica vedada, com efeito indutor e viés de confirmação, em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sem que houvesse prova independente apta a sustentar a condenação.

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61475572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 9fcc1a80-0d96-439a-b2aa-ebe7c182902a

Postula, ainda, a absolvição pela quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que as fotografias e capturas de tela de fls. 204/206 foram juntadas apenas em audiência, quatro anos após o fato, sem informação sobre sua origem e sem ciência da defesa.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que o valor do bem subtraído não pode fundamentar a exasperação a título de culpabilidade, sob pena de bis in idem, e, mantido o incremento, a redução da fração para 1/8.

Seguindo, pede a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com afastamento da majorante do concurso de pessoas e manutenção apenas da causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I, por ausência de fundamentação concreta para o cúmulo (e-STJ, fls. 371/374).

Por fim, requer a fixação de regime diverso do fechado, pois, afastada a única circunstância judicial desfavorável e reduzida a terceira fase, a pena alcançaria patamar compatível com o semiaberto.

O recorrido apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 382/399).

O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 422/424), ao que se seguiu a interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 430/452).

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo (e-STJ, fls. 453/461).

É o relatório.

Decido.

O agravo impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo ao exame do recurso especial.

O recorrente foi condenado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, mais 23 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ, fls. 330/342).

Quanto ao cerceamento de defesa, a instância anterior consignou:

> "Igor havia declarado endereço ao Sr. Oficial de Justiça por ocasião de sua citação pessoal (fls. 140), mas nele não foi posteriormente encontrado - nem quando de sua intimação para indicar novo advogado (ante a renúncia do causídico por ele contratado), nem tampouco para comparecimento à audiência de instrução, debates e julgamento (cf. certidões a fls. 140 e 203). Não mais residindo o ora insurgente no endereço que indicara, competia a ele atualizar seu paradeiro, nos termos do artigo 367, in fine, do Código de Processo Penal [...]. Verifica-se, ademais, que a audiência

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61475572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 9fcc1a80-0d96-439a-b2aa-ebe7c182902a

> foi realizada com a presença da denodada Defensoria (que veio a assumir a defesa do apelante), que nenhuma nulidade arguiu no momento oportuno ou em sede de memoriais defensivos (fls. 223/42). Correta, pois, a determinação de prosseguimento do feito sem a presença do increpado." (e-STJ, fls. 333/334)

A tese da Defesa não se sustenta.

O artigo 367 do Código de Processo Penal tem como premissa a regularidade da ciência anterior - citação ou intimação pessoal - e impõe ao acusado o ônus de comunicar novo endereço, sob pena de o processo seguir sem sua presença.

Ambas as premissas estão presentes, pois a citação foi pessoal e o próprio recorrente declinou o endereço que serviria de base às intimações, no qual não mais foi encontrado.

O dispositivo não exige diligência investigativa prévia do juízo quanto ao paradeiro do acusado que descumpriu dever legal expresso; a interpretação pretendida transferiria ao Estado encargo que a lei atribui à defesa e tornaria inócua a própria regra, esvaziando a eficácia do processo penal.

Ainda que se cogitasse de irregularidade, o artigo 563 do mesmo diploma a obstaria. A instrução transcorreu com defesa técnica da Defensoria Pública, que produziu prova, apresentou memoriais e recorreu, inexistindo prejuízo concreto, e a autodefesa, personalíssima e disponível, não foi exercida por opção do próprio acusado.

A ausência de arguição no momento oportuno, registrada na origem, sela a questão pelo princípio *pas de nullité sans grief*.

Por oportuno:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA DO RÉU. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEFESA NÃO ARGUIU NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de ação penal, em razão da ausência de intimação válida do paciente e do cerceamento de defesa.
> 2. O Tribunal de origem consignou que o paciente foi regularmente citado para responder à acusação, por meio de carta precatória cumprida em 14/12/2023, e que o juízo de origem, ao designar a audiência de instrução e julgamento, determinou a expedição de mandado de intimação para o endereço indicado pelo réu, mas as diligências foram frustradas devido à mudança de endereço não comunicada pelo recorrente.

3. O juízo deprecado realizou múltiplas tentativas de contato com o paciente por meios alternativos, como telefone e e-mail previamente fornecidos, sem sucesso. Diante disso, prosseguiu com a audiência, decretou a revelia do réu e dispensou o interrogatório, encerrando a instrução.
4. A Corte de origem também destacou a preclusão da nulidade em razão do indeferimento da produção de provas testemunhais, uma vez que o advogado constituído pelo recorrente esteve presente na audiência e não apresentou qualquer insurgência ou requerimento em tempo oportuno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida do recorrente para a audiência de instrução e julgamento, aliada ao cerceamento de defesa e à preclusão da nulidade, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 367 do Código de Processo Penal estabelece que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou não comunicar mudança de endereço ao juízo.
7. A ausência do réu aos atos do processo, quando resultante de sua própria desídia em manter o juízo informado sobre seu paradeiro, não pode servir de pretexto para paralisar indefinidamente a marcha processual.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento do dever do réu de manter atualizado seu endereço não pode ser utilizado como fundamento para a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes.
9. O princípio do "pas de nullité sans grief", positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não foi demonstrado no caso.
10. Indeferimento da produção de provas testemunhais. A preclusão da nulidade foi configurada, pois a defesa técnica do recorrente não apresentou qualquer insurgência ou requerimento durante a audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 565 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 223.052/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

Seguindo, em relação ao reconhecimento fotográfico, a instância anterior concluiu:

"No pertinente ao reconhecimento fotográfico, cumpre assinalar que a lei adjetiva não proíbe essa modalidade de identificação e os Tribunais constantemente enfatizam seu valor, desde que, naturalmente, sejam adotadas as cautelas de praxe, evitando-se qualquer espécie de induzimento. Não custa anotar, aliás, que ofendido e acusado tiveram contato próximo, conforme se observa das cenas registradas pelo sistema de monitoramento por câmeras acostadas a fls. 204/5, circunstância que confere maior confiabilidade à identificação. Também contribuíram para a inclinação do contexto probatório os relatos ofertados na fase administrativa e em ambiência dialética pelo servidor fardado Alexandre Hussein Vitorino. Expôs essa testemunha que à época do evento enfocado foram compartilhadas em grupo de WhatsApp - relacionado a assuntos policiais - as cenas da ação delituosa capturadas por câmeras de vigilância existentes no palco dos acontecimentos; posteriormente, em patrulhamento rotineiro logrou deparar com Igor, o qual deixava a residência dele. Abordado e confrontado com o registro visual, o increpado prontamente admitiu a subtração, assinalando ter

> deixado a caminhonete 'esfriando' na rua para se certificar de que não contava com rastreador veicular. O recorrente reportou ao miliciano que ele e o comparsa alugaram a arma de fogo empregada na prática do delito patrimonial, devolvendo-a na sequência. Efetivadas buscas na moradia do réu, nada de ilícito foi encontrado (fls. 51 mídia digital)." (e-STJ, fls. 335/336)

A tese procede integralmente, e o pedido de absolvição deve ser acolhido.

O reconhecimento da autoria, no caso, foi produzido por duas vias, e ambas se encontram comprometidas pelo mesmo vício de origem.

A primeira é o auto de fls. 40/41, no qual a vítima identificou o recorrente em sede policial mediante a exibição de fotografia única, sem a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito e sem qualquer das cautelas do artigo 226 do Código de Processo Penal (e-STJ, fls. 352 e 357).

A segunda é o reconhecimento realizado pelos policiais militares a partir de imagens recebidas por aplicativo de mensagens, das quais não se sabe a procedência, e que serviu de base ao confronto que teria levado à alegada confissão informal (e-STJ, fls. 336 e 364).

O quadro normativo aplicável é o fixado por esta Corte no julgamento do Tema 1258, em 11 de junho de 2025, cuja tese vincula a decisão.

As regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva; o reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório; o reconhecimento é prova irrepetível, de modo que um ato inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor; e, por fim, o magistrado somente poderá convencer-se da autoria a partir do exame de provas ou evidências independentes, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

A decisão agravada aplicou o Tema 1258 para negar seguimento ao recurso quanto a esse capítulo (e-STJ, fls. 422/423), mas o fez de modo meramente formal, sem cotejar o quadro fático com a ressalva do item 4 da tese nem enfrentar a questão central deduzida no recurso, que era justamente a inexistência de provas independentes aptas a sustentar a autoria.

Ao não realizar esse cotejo, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente vinculante em sua integralidade, o que autoriza o exame da matéria por esta Corte sem qualquer incursão probatória, pois se trata de verificar se o conjunto descrito no próprio acórdão se amolda ao requisito normativo de independência.

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61475572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 9fcc1a80-0d96-439a-b2aa-ebe7c182902a

No caso, a confissão informal relatada pelo policial, tal como descrita no acórdão, foi obtida precisamente pelo confronto do recorrente com o registro visual.

Há, portanto, nexo causal expressamente reconhecido no próprio texto do julgado entre a prova e o ato de identificação.

Não se trata de prova independente, mas de prova derivada do ato tido por viciado, e a tese do item 4 do Tema 1258 afasta expressamente as evidências que guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento inválido.

O relato da vítima, por sua vez, foi valorado na origem em função da identificação fotográfica e do "contato próximo" retratado nas imagens de monitoramento, sem que o acórdão tenha estabelecido que o ofendido apontou o recorrente por qualquer meio autônomo.

Ademais, em audiência, a própria vítima declarou não se lembrar do reconhecimento e não conseguir, à época do depoimento, reconhecer o acusado nem recordar como o ato se dera, o que ilustra com exatidão o fenômeno da contaminação da memória do reconhecedor descrito no item 3 da tese vinculante.

O depoimento, portanto, não constitui elemento independente, mas confirmação indireta de identificação viciada.

Restam as capturas de tela de fls. 204/205 e a fotografia de fls. 206.

Quanto a elas, o acórdão limitou-se a afirmar a inexistência de indício de adulteração, o que resolve, no máximo, a questão da integridade dos arquivos, mas não a da origem e do significado probatório.

A própria origem registra que as imagens de fls. 204/205 são capturas de filmagem, sem nitidez e sem demonstração de que retratam o local do delito, e que a fotografia de fls. 206 foi produzida no momento da abordagem, já com o recorrente contido (e-STJ, fls. 359 e 364).

Tais elementos, além de não documentarem a cadeia de custódia, servem simultaneamente para identificar o recorrente e para confirmar a identificação, o que revela circularidade: não são fonte autônoma de conhecimento, mas a mesma representação visual que fundamentou o ato viciado, reproduzida em outro suporte.

Admiti-las como prova independente equivaleria a esvaziar a exigência do item 4 da tese vinculante, tornando inócua a própria regra do artigo 226 do CPP.

Os demais elementos mencionados no acórdão — boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão e auto de avaliação (e-STJ, fls. 334) — dizem respeito à materialidade do

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61475572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 9fcc1a80-0d96-439a-b2aa-ebe7c182902a

delito e à recuperação do veículo, ocorrida cerca de uma hora após o fato, mas não estabelecem qualquer vínculo entre o recorrente e a ação criminosa.

São, nesse ponto, neutros quanto à autoria.

Desse modo, retirado o núcleo viciado - o reconhecimento fotográfico e tudo o que dele deriva -, não subsiste prova autônoma apta a sustentar a condenação.

A premissa normativa (item 4 do Tema 1258) e a premissa fática (as provas remanescentes guardam relação de causa e efeito com o reconhecimento, ou não se referem à autoria) conduzem à conclusão de que a condenação se assentou em prova inválida, em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

O reconhecimento da nulidade, nesse contexto, impõe a absolvição.

Não se trata de proclamar a insuficiência probatória em abstrato, juízo que exigiria reexame do conjunto, mas de constatar que o único lastro idôneo foi atingido pela mácula e que os elementos restantes não preenchem o requisito de autonomia.

A ausência de prova válida sobre a autoria conduz à absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, providência que decorre logicamente do acolhimento da tese, e não de valoração alternativa do material cognitivo.

Acolhido o pedido absolutório, ficam prejudicados os pedidos remanescentes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, II, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial** a fim de absolver o agravante da imputação do delito do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando prejudicados os demais pedidos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 04 de novembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 474 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61475572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/11/2026 17:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2026. Código de Controle do Documento: 9fcc1a80-0d96-439a-b2aa-ebe7c182902a